

## <제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

### [기출][2][2014-1-2]단체협약상 규정된 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성

《[문제1] 자동차부품을 제조 및 판매하는 A회사는 B공단에 위치하고 있다. A회사는 경영상의 어려움에 미리 대처하기 위해 최적의 입지 조건을 갖춘 곳으로 사업장을 이전하는 계획을 세웠다. 이에 따라 A회사는 사업장을 B공단에서 약 30km 떨어진 C공단으로 이전하기로 결정하였고, 이러한 내용을 A회사의 노동조합과 근로자들에게 공지하였다.

위와 같은 사업장 이전 결정을 계기로 A회사의 근로자들 사이에 고용에 대한 불안감이 확산되었고, 이에 노동조합은 A회사에게 고용보장에 관한 특별교섭을 요구하였다. 특별교섭을 수락한 A회사는 노동조합과 수차례에 걸쳐 교섭한 결과 회사는 본 협약의 유효기간(2013. 1. 1~2014. 12. 31) 중 근로자의 고용을 보장하기 위해 정리해고 등 구조조정을 실시하지 않으며, 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다.는 내용의 특별단체협약을 체결하였다. 그러나 2014년 1월 불황으로 인해 A회사는 인원감축이 필요하다고 판단하여 정리해고를 실시하기로 결정하였다. A회사는 정리해고의 실시 여부는 단체교섭의 대상이 아니라는 점을 들어 노동조합과의 합의없이 2014년 6월 정리해고를 실시하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 위 단체협약상의 합의 없이 실시한 정리해고는 유효한지 논하시오. (25점)》

### <문제1의 물음2> 단체협약상 규정된 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성

#### I. 문제 제기

- 사안은 경영상 어려움에 대처하기 위해 사업장을 이전하는 A회사가 구조조정시 노동조합과 합의한다는 특별단체협약을 체결하고도 그 합의 없이 정리해고를 실시한 상황이다. 쟁점으로 단체협약상의 합의 규정에도 불구하고, A회사가 노동조합과의 합의 없이 실시한 정리해고가 유효한지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 단체협약의 구속력과 정리해고의 요건과 관련하여 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성에 대해 논한다.

#### II. 단체협약의 효력 및 정리해고 요건

##### 1. 단체협약의 구속력

- 노동조합 및 노동관계조정법 제33조는 단체협약의 규범적 효력을 규정하며, 단체협약은 사용자 및 노동조합에 대해 구속력을 가진다. 따라서 단체협약에 명시된 내용은 특별한 사정이 없는 한 당사자를 구속하며, 이를 위반하는 행위는 위법하다.

##### 2. 정리해고의 요건

- 근로기준법 제24조는 정리해고의 정당성을 인정하기 위한 다음 요건들을 규정한다.

###### (1) 경영상 필요성

- 해고를 할 만한 긴박한 경영상의 필요가 있어야 한다.

###### (2) 해고 회피 노력

- 해고를 피하기 위한 노력을 다해야 한다.

###### (3) 합리적이고 공정한 해고 기준

- 해고 대상자 선정에 합리적이고 공정한 기준을 적용해야 하며, 이에 따라 대상자를 선정해야 한다.

###### (4) 근로자 대표와의 성실한 협의

- 해고를 피하기 위한 방법과 해고 기준 등에 관하여 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(없는 경우 근로자 대표)에게 50일 전까지 통보하고 성실하게 협의해야 한다.

##### 3. 단체협약상 정리해고 규정의 효력

- 대법원은 단체협약에 정리해고의 실시를 위해서는 노동조합과의 합의가 있어야 한다고 규정된 경우, 이는 근로기준법 제24조 제3항의 성실한 협의의 의무를 넘어서는 것으로, 사용자의 해고권 행사에 대한 절차적 또는 실체적 제한을 가한 것으로 본다. 즉, 이러한 합의 조항은 유효하며, 사용자는 노동조합의 합의 없이는 정리해고를 실시할 수 없다.

#### III. 사안의 적용

- A회사가 단체협약상의 합의 없이 실시한 정리해고가 유효한지 검토한다.

##### 1. 단체협약상 합의 조항의 유효성

- 사안의 단체협약에는 구조조정과 관련하여 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다고 명시되어 있다. 이 조항은 A회사가 정리해고를 실시하려면 반드시 노동조합의 동의를 얻어야 한다는 절차적 제한을 설정한 것이다. 이러한 단체협약 조항은 근로자의 고용 안정이라는 중요한 목적을 위해 체결된 것으로서 유효하다. 정리해고의 실시 여부가 단체교섭의 대상이 아니라는 A회사의 주장은 단체협약의 구속력을 부정하는 것이므로 타당하지 않다. 단체협약은 법률이 정한 최소한의 기준을 상회하는 근로조건 등을 정할 수 있다.

##### 2. 단체협약 위반의 효력

- A회사는 노동조합과의 합의 없이 2014년 6월 정리해고를 실시했다. 이는 유효한 단체협약상의 합의 의무를 명백히 위반한 것이다. 단체협약에 정리해고 시 노동조합의 합의를 거치도록 규정되어 있는데도 사용자가 이러한 절차를 거치지 않고 정리해고를 단행한 경우, 그 정리해고는 절차적 정당성을 결여하여 무효이다.

##### 3. 경영상 필요성 등 다른 정리해고 요건의 불문

- 단체협약상의 합의 의무는 근로기준법상 정리해고의 요건(경영상 필요성, 해고 회피 노력, 공정한 기준, 성실한 협의) 외에 추가적으로 요구되는 절차적 요건이다. 따라서 A회사가 경영상 필요성이 인정되고 해고 회피 노력을 다했더라도, 단체협약상 합의라는 절차를 거치지 않았다면 그 정리해고는 절차적 하자로 인해 정당성을 상실한다.

#### IV. 결론

- 위 단체협약상의 합의 없이 실시한 A회사의 정리해고는 유효하지 않다. 단체협약상의 합의 조항은 정리해고 실시를 위한 필수적인 절차적 요건으로서 유효하며, 이를 위반하여 노동조합의 합의 없이 실시한 정리해고는 절차적 정당성을 결여하여 위법하다.